

## 진료정보교류 표준

### 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 고시는 「의료법」 제21조의2제3항, 제22조제4항 및 「의료법 시행규칙」 제13조의4에 따라 진료기록 전송을 위한 세부내용의 표준을 정하여 의료인, 의료기관 개설자, 의료기관의 장 등에게 그 준수를 권고하는 것을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "진료정보"란 개인의 질병·부상·출산·사망에 대한 예방·진단·치료·재활 등 진료과정에서 생산·수집되어 의학적 지식 또는 부호·숫자·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 모든 종류의 정보를 말한다(「개인정보보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보를 포함한다).
2. "교류서식"(이하 "서식"이라 한다)이란 진료정보교류에 활용할 수 있도록 이 고시에서 규정한 방식에 따라 구성된 문서의 양식을 말한다.
3. "전자교류문서"(이하 "교류문서"라 한다)란 의료인이 환자 진료 시 생산·수집한 진료정보를 활용하여 이 고시에서 규정한 서식에 따라 생성한 전자문서를 말한다.
4. "진료정보교류"란 의료인이 생성한 교류문서를 제6조에 따른 진료정보교류기관 간에 전자적인 방식으로 상호 교환하는 것을 말한다.
5. "진료정보교류시스템"(이하 "교류시스템"이라 한다)이란 「의료법」 제21조의2제3항에 따른 진료기록전송지원시스템으로서 그 이용자 간 진료정보를 효과적으로 생성·교환하기 위하여 유기적으로 연계된 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스의 결합체를 말한다.
6. "진료정보교류기관"(이하 "교류기관"이라 한다)이란 진료정보교류를 위

해 이 고시에서 정한 바에 따라 구축된 교류시스템을 이용하거나 이용하고자 하는 의료인, 의료기관 개설자, 의료기관의 장, 중앙행정기관의 장, 공공기관의 장 (이하 "의료인 등"이라 한다)을 말한다.

7. "교류객체등록번호"라 함은 진료정보 교류문서를 구성하는 항목 중 유일한 대상을 가리키기 위해 부여하는 식별번호를 말한다.
8. "의료인"이란 「의료법」 제2조에 따른 의료인을 의미한다.
9. "공공기관"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관을 의미한다.

**제3조(적용 범위)** 의료인 등이 사용하고 있는 전자의무기록 시스템과 교류시스템에 대하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는, 성질에 반하지 아니하는 한 이 고시가 정하는 바에 따른다.

### 제2장 서식의 종류 및 구성항목

**제4조(진료의뢰서)** 진료의뢰서란 환자의 적절한 진료를 위하여 의료인이 다른 의료인에게 진료 의뢰 시 진료정보를 전송하기 위한 서식을 말하며, 그 서식의 구성항목은 별표1에 따른다.

**제5조(진료회송서)** 진료회송서란 의료인이 적절한 진료를 위하여 다른 의료인에게 회송 시 진료정보를 전송하기 위한 서식을 말하며, 그 서식의 구성항목은 별표2에 따른다.

**제6조(진료기록요약지)** 진료기록요약지란 의료인이 생성한 진료기록부의 전체 또는 일부 내용을 환자의 진료를 목적으로 의료인 간에 교환하기 위한 서식을 말하며, 그 서식의 구성항목은 별표3에 따른다.

**제7조(영상의학판독소견서)** 영상의학판독소견서란 CT, MRI 등 영상의학

정보의 판독 결과를 다른 의료인에게 전송하기 위한 서식을 말하며, 그 서식의 구성항목은 별표4에 따른다.

### 제3장 교류문서의 생성 및 교환

**제8조(교류문서의 생성 및 교환)** ① 교류기관은 제2장에서 정한 서식의 종류 및 구성항목에 따라 교류문서를 생성한다. 이 경우 교류문서의 생성방식은 별표5를 따른다.

② 교류기관은 교류시스템을 통하여 생성된 교류문서를 교환할 수 있으며, 교류시스템은 안전하고 신뢰할 수 있는 교류문서 교환을 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 교류문서의 생성 및 열람 기능
2. 감사기록 및 보안정책 관리 기능

가. 교류문서 생성자 및 열람자의 인증 및 교류시스템 간 연결인증을 통한 교류문서 교환 기능

나. 교류문서의 생성 및 열람 시 감사기록 등의 보안정책

3. 환자의 교류문서 생성 및 열람에 대한 동의정책 관리 기능

가. 환자의 진료정보교류 동의 여부 확인 기능

나. 환자가 동의한 진료정보 사항에 대해서만 열람하는 기능

**제9조(교류객체등록번호 관리)** ① 보건복지부장관은 서식의 생성 및 교환을 지원하기 위해 교류객체등록번호를 부여할 수 있으며, 이에 대한 구성 및 관리는 별표6과 같다.

② 교류기관은 제1항에서 정한 바에 따라 보건복지부장관으로부터 진료정보교류에 필요한 의료기관 교류객체등록번호를 부여받아야 하며, 그 신청양식은 별지 제1호 서식을 활용한다.

**제10조(보안 및 개인정보보호)** 교류기관에서는 보안 및 개인정보보호를 위하여 관계 법령에서 규정한 사항을 준용하여야 하며, 개인정보의 분실·도난·유출, 위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 관리계획을 수립·시행하여야 한다.

**제11조(환자의 동의 및 철회)** ① 교류기관은 진료정보교류를 희망하는 환자에 대해 의료법 제21조제3항에 따라 환자나 환자보호자 동의를 받아야 하며, 이 경우 별지 제2호 서식의 동의서를 활용할 수 있다.

② 제1항에 따라 동의서를 제출한 환자나 환자보호자는 진료정보교류를 철회할 수 있다. 이 경우 철회 사항에 대하여 별지 제3호 서식을 제출하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 환자나 환자보호자의 동의 또는 철회를 받는 방법은 개인정보보호법 시행령 제17조에 준하여 처리할 수 있다.

**제12조(지침서 작성)** 보건복지부장관은 이 고시에서 정한 바를 교류기관에게 안내하고 교류시스템 운영에 필요한 세부 사항을 규정하기 위한 지침서를 작성하여 제공할 수 있다.

### 제4장 보칙

**제13조(재검토기한)** 보건복지부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

이 고시는 발령 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다.

[별표 1] 진료의뢰서

[별표 2] 진료회송서

[별표 3] 진료기록요약지

[별표 4] 영상의학판독소견서

[별표 5] 교류문서의 생성 방식

[별표 6] 교류객체등록번호의 구성 및 관리

[별지 1] 진료정보교류 교류객체등록번호 등록/폐기 신청서

[별지 2] 진료정보교류 개인정보 수집 및 이용·제공 동의서

[별지 3] 진료정보교류 개인정보 제공 동의 철회서

## 진료정보교류 개인정보 수집 및 이용 · 제공 동의서

「의료법」 제21조(기록 열람 등), 제21조의2(진료기록의 송부 등) 및 같은 법 시행령 제42조의2(민감 정보 및 고유식별번호 처리)에 따라 진료정보교류 서비스 제공을 위하여 아래와 같이 개인정보 수집·이용하고 제3자에게 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

가. 정보 주체

|      |  |                     |  |
|------|--|---------------------|--|
| 성명   |  | 주민등록번호<br>(외국인등록번호) |  |
| 전화번호 |  |                     |  |
| 주소   |  |                     |  |

나. 개인정보 및 민감정보를 수집 · 이용 · 제공하는 자

- 진료정보교류 시스템을 통해 진료기록을 송·수신하는 의료기관

#### 다. 개인정보 수집 · 이용에 관한 사항

| 항목           | 수집 · 이용 목적                     | 보유 · 이용기간       |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 성명, 주소, 전화번호 | 진료정보교류시스템을 통한<br>진료정보교류 서비스 제공 | <u>보유기간 1년*</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우, 진료정보교류 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

\* 단, 대상자 서비스 유지를 위해 필요한 정보는 1년을 초과하여 보유할 수 있음

☞ **(필수)** 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?    동의 [    ]    미동의 [    ]

라-1. 민감정보 수집 · 이용에 관한 사항

| 항목                                                                                                                                                                                             | 수집 · 이용 목적                                                               | 보유 · 이용기간      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>처방, 진단, 검사, 수술, 외래접수,</u><br><u>입·퇴원, 예약, 예방접종, 알리지 및</u><br><u>부작용, 생체신호 및 흡연·음주상태,</u><br><u>법정 전염성 감염병 환자상태 및</u><br><u>의뢰·회송사유,</u><br><u>영상(판독)정보, 응급처치사항,</u><br><u>전원환자분류에 관한 정보</u> | <p>의료기관 전원 시<br/> 연속성있는 진료를 위해 <b>전원한</b><br/> <b>의료기관</b>으로 진료기록 전송</p> | <u>보유기간 1년</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우, 진료정보교류 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

 **(필수)** 위와 같이 민감정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? 동의 [ ] 미동의 [ ]

## 라-2. 민감정보 수집 · 이용에 관한 사항

| 항목                                                                                                                          | 수집 · 이용 목적                                   | 보유 · 이용기간      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 처방, 진단, 검사, 수술, 외래접수, 입·퇴원, 예약, 예방접종, 알리지 및 부작용, 생체신호 및 흡연·음주상태, 법정 전염성 감염병 환자상태 및 의뢰·회송사유, 영상(판독)정보, 응급처치사항, 전원환자분류에 관한 정보 | 진료경과 추적관리를 위해<br><u>원 의료기관</u> 으로<br>진료기록 전송 | <u>보유기간 1년</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

☞ (선택) 위와 같이 민감정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? 동의 [ ] 미동의 [ ]

## 마. 고유식별정보 수집 · 이용에 관한 사항(외국인인 경우에만 해당)

| 항목             | 수집 · 이용 목적                     | 보유 · 이용기간      |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| <u>외국인등록번호</u> | 진료정보교류시스템을 통한<br>진료정보교류 서비스 제공 | <u>보유기간 1년</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우, 진료정보교류 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

☞ (필수) 위와 같이 고유식별정보 수집·이용하는데 동의하십니까? 동의 [ ] 미동의 [ ]

## 바. 개인정보 제3자 제공에 관한 사항

| 항목                  | 제공받는 자                                          | 제공 목적                                          | 보유 · 이용기간      |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <u>성명, 주소, 전화번호</u> | <u>보건복지부</u><br>( <u>한국보건</u><br><u>의료정보원</u> ) | <u>진료정보교류 사업</u><br><u>총괄 및 평가</u>             | <u>보유기간 1년</u> |
|                     | <u>건강보험</u><br><u>심사평가원</u>                     | <u>진료 의뢰·회송</u><br><u>급여비용</u><br><u>심사·지급</u> | <u>보유기간 5년</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우, 진료정보교류 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

☞ (필수) 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까? 동의 [ ] 미동의 [ ]

## 사. 민감정보 제3자 제공에 관한 사항

| 항목                                                                                                                          | 제공받는 자                                          | 제공 목적                                          | 보유 · 이용기간      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 처방, 진단, 검사, 수술, 외래접수, 입·퇴원, 예약, 예방접종, 알리지 및 부작용, 생체신호 및 흡연·음주상태, 법정 전염성 감염병 환자상태 및 의뢰·회송사유, 영상(판독)정보, 응급처치사항, 전원환자분류에 관한 정보 | <u>보건복지부</u><br>( <u>한국보건</u><br><u>의료정보원</u> ) | <u>진료정보교류 사업</u><br><u>총괄 및 평가</u>             | <u>보유기간 1년</u> |
|                                                                                                                             | <u>건강보험</u><br><u>심사평가원</u>                     | <u>진료 의뢰·회송</u><br><u>급여비용</u><br><u>심사·지급</u> | <u>보유기간 5년</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우, 진료정보교류 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

☞ (필수) 위와 같이 민감정보를 제3자에게 제공하는데 동의하십니까? 동의 [ ] 미동의 [ ]

## 아. 고유식별정보 제3자 제공에 관한 사항(외국인인 경우에만 해당)

| 항목             | 제공받는 자                                          | 제공 목적                                          | 보유 · 이용기간      |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <u>외국인등록번호</u> | <u>보건복지부</u><br>( <u>한국보건</u><br><u>의료정보원</u> ) | <u>진료정보교류 사업</u><br><u>총괄 및 평가</u>             | <u>보유기간 1년</u> |
|                | <u>건강보험</u><br><u>심사평가원</u>                     | <u>진료 의뢰·회송</u><br><u>급여비용</u><br><u>심사·지급</u> | <u>보유기간 5년</u> |

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우, 진료정보교류 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.

☞ (필수) 위와 같이 고유식별정보를 제3자에게 제공하는데 동의하십니까? 동의 [ ] 미동의 [ ]

## 자. 기타 고지사항

- 개인정보보호법 제15조 제1항 제3호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용할 수 있습니다.

| 항목     | 처리 목적            | 처리 근거                            |
|--------|------------------|----------------------------------|
| 주민등록번호 | 진료정보교류<br>서비스 제공 | 「의료법」 제21조의2<br>「의료법 시행령」 제42조의2 |

20    년    월    일

환자와의 관계  
본인(법정대리인) 성명

(서명 또는 인)